РЕКЛАМА

Дело № 1-3/2022 (1-78/2021;)

Номер дела: **1-3/2022 (1-78/2021;)**

УИН: **14RS0033-01-2021-000716-06**

Дата начала: **29.10.2021**

Дата рассмотрения: **27.01.2022**

Суд: **Чурапчинский районный суд Республики Саха (Якутия)**

Судья: **Мучин Дмитрий Матвеевич**

Статьи УК: **166**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Информация скрыта		
Защитник (адвокат)	Информация скрыта		
ПРОКУРОР	Информация скрыта		
	Информация скрыта	Статьи УК: 166	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			29.10.2021
Передача материалов дела судье			29.10.2021
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		26.11.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	09.12.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОТЕРПЕВШЕГО по болезни	22.12.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	12.01.2022

Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	19.01.2022
Судебное заседание	Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора		27.01.2022
Судебное заседание	Постановление приговора		27.01.2022
Провозглашение приговора	Провозглашение приговора окончено		27.01.2022
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			08.02.2022

Приговор

Дело №1-3/2022 (1-78/2021)

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

27 января 2022 года село Чурапча

Чурапчинский районный суд Республики Саха (Якутия), в составе председательствующего судьи Мучина Д.М.,

при секретаре Николаевой Е.И.,

с участием государственного обвинителя – заместителя прокурора Чурапчинского района Республики Саха (Якутия) Черкашина И.Г.,

подсудимого – несовершеннолетнего Попова И.Е. его законного представителя – П.Л.Е. защитника – адвоката Оконешникова С.П., представившего удостоверение № и ордер №, защитника-адвоката Захарова Р.Р., представившего удостоверение № и ордер №,

потерпевших С.В.В., Д.В.Г. и К.Я.В.,

переводчика С.О.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

несовершеннолетнего Попова И.Е., <ДАТА> года рождения, уроженца <данные изъяты> улуса Республики Саха (Якутия), гражданина Российской Федерации, с основным общим образованием, студента 2 курса ГБПОУ РС (Я) «Чурапчинский аграрно-технический колледж», зарегистрированного по адресу: <адрес>, фактически проживающего в <адрес>, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоящего, ранее судимого:

- приговором Чурапчинского районного суда Республики Саха (Якутия) от <ДАТА> по ч. 1 ст. 166 УК РФ к 02 годам лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком на 01 год и с возложением обязанностей. Постановлением Чурапчинского районного суда Республики Саха (Якутия) от <ДАТА> испытательный срок по приговору продлен на 02 месяца с возложением дополнительной обязанности в течении 02-х месяцев являться в установленное время для отчета о своем поведении в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства.

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 166, частью 1 статьи 166 и частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л :

Несовершеннолетний Попов И.Е. совершил неправомерное завладение иным транспортным средством без цели хищения (угон) и дважды совершил неправомерное завладение автомобилями без цели хищения (угон) при следующих обстоятельствах.

Так, <ДАТА> в период времени с 21 часов 40 минут до 23 часов 05 минут несовершеннолетний Попов И.Е., находясь в состоянии алкогольного опьянения, возле <адрес> РС(Я), увидев мотоцикл «<данные изъяты>» с государственным регистрационным знаком № , принадлежащий С.В.В., из-за внезапно возникшего преступного умысла, направленного на неправомерное завладение указанным мотоциклом без цели хищения, с целью прокатиться, откатил мотоцикл до <адрес>, где сломал замок зажигания мотоцикла, завел двигатель, и начал движение, тем самым умышленно, без цели хищения, неправомерно завладел мотоциклом «<данные изъяты>» с государственным регистрационным знаком №, принадлежащем С.В.В.

Затем, в период времени с 02 часов 00 минут до 03 часов 00 минут <ДАТА> несовершеннолетний Попов И.Е., находясь в состоянии алкогольного опьянения, возле <адрес> РС (Я), увидев автомобиль <данные изъяты> с государственным регистрационным знаком № , принадлежащий Д.В.Г., из-за внезапно возникшего преступного умысла, направленного на неправомерное завладение указанным автомобилем без цели хищения, с целью скрыться от сотрудников полиции, открыл переднюю левую дверь, сел на водительское сидение, нашел ключи в подлокотнике, завел двигатель автомобиля и начал движение, тем самым умышленно, без цели хищения, неправомерно завладел автомобилем <данные изъяты> с государственным регистрационным знаком №, принадлежащем Д.В.Г.

Далее, в период времени с 00 часов 30 минут до 08 часов 00 минут <ДАТА> несовершеннолетний Попов И.Е., находясь в состоянии алкогольного опьянения, возле <адрес> РС (Я), увидев автомобиль <данные изъяты> с государственным регистрационным знаком №, принадлежащий К.Я.В., с целью погреться, открыл переднюю левую дверь, сел на водительское сидение, увидел ключи в замке зажигания и завел двигатель автомобиля. После чего, в указанном периоде времени и месте несовершеннолетний Попов И.Е.. из-за внезапно возникшего преступного умысла, направленного на неправомерное завладение указанным автомобилем без цели хищения, с целью прокатиться, начал движение, тем самым умышленно, без цели хищения, неправомерно завладел автомобилем <данные изъяты> с государственным регистрационным знаком №, принадлежащем К.Я.В.

В судебном заседании несовершеннолетний подсудимый Попов И.Е. с предъявленными ему обвинениями согласился, вину признал полностью по всем трем эпизодам преступлений и на основании ст. 51 Конституции РФ отказался от дачи показаний против самого себя.

По ходатайству государственного обвинителя Черкашина И.Г., поскольку несовершеннолетний подсудимый Попов И.Е. был предупрежден о наличии у него права не свидетельствовать против себя самого и о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при его последующем отказе от этих показаний, с согласия сторон, оглашены показания несовершеннолетнего Попова И.Е. данные им во время допроса в качестве подозреваемого <ДАТА>, где он показал следующее, что: «…проживает со своей матерью П.Л.Е. и двумя сестрами, после окончания 9 класса поступил в ГБПОУ «Аграрный техникум» <адрес>, где обучается на 2-м курсе. <ДАТА> в алкомаркете «<данные изъяты>» на <адрес> через незнакомого человека купив две бутылки водки «<данные изъяты>» объемом 0,5 литров пошел к своей бабушке П.М.К., проживающей по адресу <адрес>. Находясь там до 22 часов употребил одну бутылку водки, после чего направился к своему другу Е.Д. на <адрес>. Так, около 22 часов 30 минут, находясь возле дома Е.Д. перед подъездом увидел припаркованный мотоцикл «<данные изъяты>» желтого цвета и захотел на нём покататься, решил угнать его. В замке зажигания ключей не оказалось и он попытался завести мотоцикл через механический стартер, но не смог. Поэтому взяв мотоцикл за руль откатил мотоцикл домой к бабушке. Там возле дома ударом топора сломал замок зажигания и механическим стартером завел мотоцикл и поехал кататься. В микрорайоне «Мурун Тыымпыйа» встретил друга Б.Д.Н., затем подругу Б.Д.Н.-М.А.Е., после поехал и привёз М.Р.Р., сидели разговаривали в беседке, потом он предложил поехать к нему, двумя рейсами привез всех к дому бабушки, там распили одну бутылку

водки, после чего решил отвезти всех по домам, все сели на мотоцикл и поехали в сторону микрорайона «Мурун Тыымпыйа», но на ул. Попов И.Е. возле магазина он не справился с управлением и все упали с мотоцикла, в это время подъехали сотрудники полиции, увидев их он сразу побежал в сторону <адрес>, все остальные остались стоять на месте, т.к. не знали, что мотоцикл угнанный. Проходя <адрес> увидел автомашину «<данные изъяты>» черного цвета, сев в эту машину порылся и в бардачке нашел женский кошелек, в ней были купюры <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> рублей, взял пятитысячную купюру и положил кошелек обратно в бардачок. Выйдя из машины пошел в сторону дома бабушки, проходя <адрес>, около 02 часов 00 минут <ДАТА>, увидел автомобиль <данные изъяты> и подошел к ней, дернул за дверь водителя, она открылась. Чтобы убежать от сотрудников полиции решил угнать этот автомобиль, знал, что его ищут. Сел на водительское место, нашел ключи от зажигания в полке и завёл машину, поехал к другу П.А., сказал ему, что убежал от сотрудников полиции и угнал машину. Затем, вдвоём поехали к Д.Э.А., посадив его в машину направился в сторону заправки, Д.Э.А. также сказал, что угнал машину, на АЗС «Туймаада-Нефть» Попов И.Е. зашел на заправку, купил 3 бутылки сока, пачку сигарет и бензин на 1000 рублей, все это оплатил 5000 купюрой, которую забрал с автомашины «<данные изъяты>». Потом заехав к бабушке за вещами отвез ребят по домам, после чего эту машину оставил на том месте, откуда его угнал…» (том 1, л.д. 114-118)

Данные оглашенные показания несовершеннолетний подсудимый Попов И.Е. подтвердил полностью.

Далее, в ходе допроса от <ДАТА>, несовершеннолетний Попов И.Е. показал следующее, что: «…<ДАТА> вечером около 19 часов 00 минут в алкомаркете «Квартал» на <адрес> через незнакомого человека купил одну бутылку водки «<данные изъяты>» объемом 0,5 литров, которую выпил один. Далее, уже <ДАТА> около 00 часов 45 минут направился домой к бабушке, за домом № по <адрес>, возле <адрес> увидел три автомашины, припаркованные рядом. Дверь «<данные изъяты>» белого цвета оказалась не запертой, зашел в машину, сел на водительское место, увидел, что ключи находятся в замке зажигания, решил его завести и погреться. Погревшись, решил на ней покататься, развернув автомобиль поехал кататься по центру села. С микрорайона «Школы интернат» забрал друга Т.С.А., с ним поехали в сторону АЗС «Агроойл» где он заправил машину на 400 рублей, затем после заправки оставил Т.С.А. дома. Возле дома Т.С.А. увидел, что задний бампер автомашины где-то выпал, поехал обратно в сторону центра, искать бампер автомашины, обнаружил его на улице возле <адрес>, попытался сам поставить его на место, но не сумел, загрузил бампер в салон автомашины, после чего поехал и поставил машину на место откуда её угнал, кроме этого в ходе езды сломал рычаг переключения поворотки данной машины. О том, что угнал эту машину никому не рассказывал. Вину свою признал, в содеянном полностью раскаялся…». (том 1, л.д. 186-190)

Данные оглашенные показания несовершеннолетний подсудимый Попов И.Е. подтвердил полностью.

Законный представитель несовершеннолетнего подсудимого П.Л.Е. на основании ст. 51 Конституции РФ отказалась от дачи показаний против сына. По ходатайству государственного обвинителя Черкашина И.Г., с согласия сторон, оглашено показание П.Л.Е. данное ею в качестве свидетеля <ДАТА>, где она показала следующее, что: «…проживает вместе с детьми, Поповым И.Е.- 2004 г.р., П.В.В., П.В.В.. Попов И.Е. окончив 9 класс поступил в ГБПОУ «Аграрный техникум» <адрес> в <адрес>, в данный момент учится во втором курсе, постоянно живет на три дома, у неё, у бабушки и у Т.С.А., которым помогает по хозяйству. <ДАТА> Попов И.Е. был у бабушки, <ДАТА> утром к ней на работу подошел мужчина, и рассказал, что Попов И.Е. угнал его автомобиль, из-за того, что на работе было очень много людей, сказала ему, чтобы он поговорил с Попов И.Е. сам. <ДАТА> Попов И.Е. тоже был у бабушки, об угоне автомобиля «<данные изъяты>» она узнала от сотрудника полиции. С мужем Н.В.В. развелась в 2002 г., Попов И.Е. не его сын, с настоящим отцом Попов И.Е. не знаком, с его отцом не общается. Попов И.Е. воспитала сама без мужского участия, помогала её мама П.М.К.. Попов И.Е. всегда был гиперактивным, в 6 классе Попов И.Е. поставили на учет в ПДН, с ним постоянно проводит беседы о надлежащем поведении, он соглашается, но все равно что-то натворит. Попов И.Е. увлекается рисованием,

занимается спортом, участвовал в соревнованиях по футболу и лыжным гонкам, со сверстниками общается хорошо, мать не может объяснить почему он так делает, предполагает, может от того, что не может его обеспечить всем тем, что он хочет. Попов И.Е. мальчик со своим мнением, его сложно переубедить, он не подвержен влиянию взрослых, её, бабушку не слушает, с замечаниями соглашается, но в итоге делает все по-своему, как сам думает. Если его долго убеждать, уговаривать, только тогда его можно переубедить. Думала Попов И.Е. исправится, но этого не случилось, он все равно нарушил порядок, угнал транспортные средства». (том 1, л.д. 203-205)

Данные оглашенные показания законный представитель – П.Л.Е. в судебном заседании подтвердила полностью.

Доказательствами, подтверждающими виновность несовершеннолетнего Попова И.Е.. по 1 эпизоду преступления (угон мотоцикла«<данные изъяты>») являются:

Потерпевший С.В.В. показал суду, что с несовершеннолетним подсудимым Поповым И.Е. не знаком, <ДАТА> утром примерно в 10 часов на своем мотоцикле «<данные изъяты>» приехал к подруге С.Е.Г. по <адрес>, мотоцикл припарковал возле дома, ключи от мотоцикла взял с собой, вечером после 23 часов обнаружил пропажу мотоцикла, ночью мотоцикл нашелся, сказали, что угнал Попов И.Е. Попов И.Е., замок зажигания был сломан.

В целях уточнения адреса места и даты парковки мотоцикла с согласия сторон оглашена часть показания С.В.В. от <ДАТА>, где он показал, что «…<ДАТА> около 00 часов 30 минут на своем мотоцикле «<данные изъяты>» с государственным регистрационным знаком № приехал в гости к родственникам по адресу <адрес>. Припарковал мотоцикл возле 1-го подъезда…» (том 1 л.д. 43-45).

При оглашении части показания потерпевший С.В.В. их подтвердил.

Свидетель П.М.К. показала суду, что является бабушкой несовершеннолетнего Попова И.Е. по линии его матери. Во время учебы матери Попов И.Е. воспитывали с дедушкой, он у них жил постоянно до второго класса. Позже, когда Попов И.Е. начал нарушать закон, совершать преступления она как бабушка с ним проводила беседу, но Попов И.Е. на это никак не реагировал. В 2021 г. Попов И.Е. проживал какое-то время у семьи Т.С.А., у них помогал по хозяйству, работал, к ней приходил погостить, иногда оставался ночевать. Осенью Попов И.Е. временно работал в Марыкчанском потребительском обществе рабочим. После совершения преступления к ней приходили сотрудники полиции, спрашивали про Попов И.Е. и про топор. Попов И.Е. в тот момент пришел с Т.С.А., они забрали его с собой. Потом позвонила дознаватель П.Ю.П. и сказала, что Попов И.Е. угнал мотоцикл и машину УАЗ и что при этом пользовался топором. Попов И.Е. иногда употребляет спиртные напитки.

В целях уточнения угнанных транспортных средств с согласия сторон оглашена часть показания свидетеля П.М.К. от <ДАТА>, где она показала, что «… <ДАТА> Попов И.Е. был у неё, ушел гулять примерно в 22 часа 00 минут, после этого пришел около 23 часов 00 минут и опять ушел обратно. На чем он приезжал не видела…. в полночь услышав шум зашла в комнату Попов И.Е. и увидела, что он привел с собой двоих девочек и одного парня, сказала им, чтобы уходили домой. Они все вышли из дома, в какую сторону, на чем поехали не знает. На следующий день узнала, что Попов И.Е. угнал один мотоцикл и одну машину, она участвовала при осмотре места происшествия. <ДАТА> вечером пришел Попов И.Е. с ночёвкой, затем ушел гулять, ночевать он не пришел, о том, что 07 октября Попов И.Е. угнал автомашину она не знает, никто ей не рассказывал…». (том 1 л.д. 206-208)

При оглашении части показания свидетель П.М.К. их подтвердила.

Кроме того, судом с согласия сторон оглашены протокола допросов неявившихся в судебное заседание свидетелей.

Так, из показания свидетеля-несовершеннолетней М.Р.Р., допрошенной <ДАТА> следует, что она учится в 8 классе Чурапчинской СОШ им. Н.С.А.. В тот день Попов И.Е.

приехал на мотоцикле желтого цвета забрал её и они поехали к М.А.Е., также с ними был Б.Д.Н.. Затем, на мотоцикле поехали к Попов И.Е. домой, там втроем, кроме М.А.Е. распили одну бутылку водки, после чего все сели на мотоцикл и поехали в сторону микрорайона «Мурун Тыympыйа», мотоциклом управлял Попов И.Е. Попов И.Е., по дороге на ул. Попов И.Е. совершил опрокидывание и они упали с мотоцикла, в это время подъехали сотрудники полиции, увидев их Попов И.Е. сразу убежал. Она не знала, что мотоцикл угнанный, даже и не догадывалась, подумала, что Попов И.Е. убежал потому, что испугался сотрудников. После со слов сотрудников поняла, что Попов И.Е. Попов И.Е. угнал мотоцикл…(том 1 л.д. 47-50)

Из показания свидетеля-несовершеннолетней М.А.Е., допрошенной <ДАТА> следует, что она учится в 9 классе ЧРССШИОР им. К.Д.П.. <ДАТА> собрались с друзьями, Б.Д.Н. приехал на мотоцикле желтого цвета с Попов И.Е. Попов И.Е., за рулем был Попов И.Е., собравшись все поехали на мотоцикле к Попов И.Е. домой, там кроме неё, ребята втроем распили одну бутылку водки, после чего в комнату постучала бабушка и сказала, чтобы они уходили. Попов И.Е. решил всех отвезти по домам, вчетвером сели на мотоцикл и поехали в сторону микрорайона «Мурун Тыympыйа», по дороге на ул. Попов И.Е. возле магазина Попов И.Е. не справившись с управлением совершил опрокидывание, она ушибла руку, ногу, бока, мотоцикл заглох. В это время подъехали сотрудники ДПС и Попов И.Е. убежал. Она не знала, что мотоцикл угнанный, даже и не догадывалась…(том 1 л.д. 52-55)

Из показания свидетеля-несовершеннолетнего Б.Д.Н. допрошенного <ДАТА> следует, что Попов И.Е. Попов И.Е. его знакомый, учились в одной школе. <ДАТА> встретились с друзьями, Попов И.Е. приехал на мотоцикле желтого цвета. Затем, вместе с А. и М.Р.Р. вчетвером двумя рейсами на этом мотоцикле поехали к Попов И.Е. домой на <адрес>, там распили одну бутылку водки, после чего бабушка Попов И.Е. сказали им расходиться по домам, вышли из дома и на мотоцикле все вчетвером поехали в сторону микрорайона «Мурун Тыympыйа», где жила А., мотоциклом управлял Попов И.Е. Попов И.Е.. Но по дороге на ул. Попов И.Е. возле магазина, Попов И.Е., не справившись с управлением совершил опрокидывание мотоцикла, Попов И.Е. поднял мотоцикл и попытался завести, в это время подъехали сотрудники ДПС, все кроме М.Р.Р. убежали, но его сразу поймали. Он не знал, что мотоцикл угнанный, даже и не догадывался, Попов И.Е. раньше летом рассказывал, что мечтает купить мотоцикл и он подумал, что он купил его. Попов И.Е. не думает о последствиях своих действий, живет одним днем, желает казаться крутым обществу, пытается быть авторитетом, о том, что Попов И.Е. подвержен влиянию взрослых или нет сказать не может. (том 1 л.д. 57-60)

Также, вина подсудимого подтверждается следующими изученными доказательствами:

Заявлением гр. С.В.В., которым он сообщил, что в период времени с 21 часа 40 минут до 23 часов 05 минут <ДАТА> неизвестные лица совершили угон его мотоцикла «<данные изъяты>» с государственным регистрационным знаком №. (том 1 л.д. 209-211)

Протоколом осмотра места происшествия от <ДАТА>, где указано, что гр. С.В.В. обнаружил пропажу своего мотоцикла «<данные изъяты>» с государственным регистрационным знаком №, припаркованного во дворе <адрес>. (том 1 л.д.7-12)

Протоколом осмотра места происшествия от <ДАТА>, где указано, что возле <адрес> ул. Попов И.Е. <адрес> обнаружен и осмотрен мотоцикл «<данные изъяты>» с государственным регистрационным знаком №. (том 1 л.д. 13-19)

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от <ДАТА> мотоцикл «<данные изъяты>» с государственным регистрационным знаком № признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (том 1 л.д. 61)

Протоколом выемки от <ДАТА> у потерпевшего С.В.В. изъято свидетельство о регистрации № на мотоцикл «<данные изъяты>» с государственным регистрационным знаком № (том 1 л.д.66-69)

Протоколом осмотра предметов от <ДАТА> осмотрено свидетельство о регистрации мотоцикла «<данные изъяты>» с государственным регистрационным знаком №, выданный ГИБДД <ДАТА>, где собственником указан С.В.В.. (том 1 л.д. 70-73)

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от <ДАТА> свидетельство о регистрации № признано и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (том 1 л.д. 75)

Протоколом проверки показаний на месте от <ДАТА>, где несовершеннолетний подозреваемый Попов И.Е. в присутствии защитника- адвоката Оконешникова С.П. и законного представителя П.Л.Е. находясь во дворе <адрес> показал обстоятельства совершенного им преступления, а именно, как он <ДАТА> около 22 часов 30 минут угнал мотоцикл <данные изъяты>» с государственным регистрационным знаком № . Далее, участники следственного действия проследовали до <адрес>, где несовершеннолетний подозреваемый Попов И.Е. показал место, где он сломал замок зажигания и завел двигатель мотоцикла «<данные изъяты>» с государственным регистрационным знаком № , также он пояснил, что в этом доме он употребил водку. Далее, проехали до магазина “Деталь-К”, расположенного по адресу <адрес> ул. Попов И.Е. <адрес>, где он указал на место, где совершил опрокидывание мотоцикла «<данные изъяты>», оставив его убежал. (том 1 л.д. 216-226)

Протоколом осмотра места происшествия от <ДАТА>, где указано, что несовершеннолетний Попов И.Е. возле <адрес> с помощью топора сломал замок зажигания мотоцикла «Regulmoto SK200-9» с государственным регистрационным знаком 8159 АА 14. Данный топор осмотрен. (том 1 л.д. 227-233)

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств <ДАТА> топор признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (том 1 л.д. 234)

Доказательствами, подтверждающими виновность несовершеннолетнего Попова И.Е. по 2 эпизоду преступления (угон автомобиля <данные изъяты>) являются:

Потерпевший Д.В.Г. показал суду, что с несовершеннолетним подсудимым Поповым И.Е. не знаком, машину <данные изъяты> купил в 2001 г., с государственным регистрационным знаком № . Машина со временем устарела, затем зять Д.Э.О.-оолович отремонтировал и временами одалживал в летнее время, кроме зятя машину никому не давал. От зятя узнал, что припаркованную во дворе дома по <адрес> машину 1, 2 или 3 сентября угнали и поставили обратно на место, в кабине были разбросаны лапша «доширак» и что машину видели на автозаправке «Туймаада», где денежной купюрой банка приколов номиналом в 5000 заправили машину, когда как машина эксплуатируется 80-м бензином. Ключи зять обычно оставлял в ящике под журналом. Претензий к Попов И.Е. не имеет.

В целях уточнения адреса места и даты парковки машины с согласия сторон оглашена часть показания Д.В.Г. от <ДАТА>, где он показал, что «…<ДАТА> на ней ездил зять Д.Э.О., оставил автомобиль возле своего дома по адресу <адрес>. <ДАТА> вечером к нам домой приехал Д.Э.О. и рассказал, что ночью автомобиль угоняли…». (том 1 л.д. 106-108)

При оглашении части показания потерпевший Д.В.Г. их подтвердил.

Свидетель –несовершеннолетний Д.Э.А. показал суду, что Попов И.Е. Попов И.Е. является его товарищем, в один из дней к нему на машине УАЗ серого или светлого цвета приехали П.А. и Попов И.Е. Попов И.Е., предложили с ними съездить на заправку, Попов И.Е. находился за рулем, был выпивший, после заправки поехали к бабушке Попов И.Е., оттуда он взял одеяло, пищу, сказал, чтобы мы поехали с ним в лес, на что они отказались, после чего высадили Алешу, а он остался возле «Универсама», Попов И.Е. на этой машине поехал дальше.

В целях уточнения даты и что говорил Попов И.Е. Попов И.Е. с согласия сторон оглашена часть показания Д.Э.А. от <ДАТА>, где он показал, что «…<ДАТА> около 03 часов

00 минут мне на сотовый телефон позвонил П.А., предложил выйти на улицу, … по дороге Попов И.Е. рассказал мне, что угнал эту машину, припаркованную возле многоквартирных домов и что ключи были в машине». (том 1 л.д. 131-134)

При оглашении части показания несовершеннолетний свидетель Д.Э.А. их подтвердил.

Свидетель П.М.К. показала суду, что является бабушкой несовершеннолетнего Попова И.Е. по линии его матери. Во время учебы матери Попов И.Е. воспитывали с дедушкой, он у них жил постоянно до второго класса. Позже, когда Попов И.Е. начал нарушать закон, совершать преступления она как бабушка с ним проводила беседу, но Попов И.Е. на это никак не реагировал. В 2021 г. Попов И.Е. проживал какое-то время у семьи Т.С.А., у них помогал по хозяйству, работал, к ней приходил погостить, иногда оставался ночевать. Осенью Попов И.Е. временно работал в Марыкчанском потребительском обществе рабочим. После совершения преступления к ней приходили сотрудники полиции, спрашивали про Попов И.Е. и про топор. Попов И.Е. в тот момент пришел с Т.С.А., они забрали его с собой. Потом позвонила дознаватель П.Ю.П. и сказала, что Попов И.Е. угнал мотоцикл и машину <данные изъяты> и что при этом пользовался топором. Попов И.Е. иногда употребляет спиртные напитки.

В целях уточнения угнанных транспортных средств с согласия сторон оглашена часть показания свидетеля П.М.К. от <ДАТА>, где она показала, что «… <ДАТА> Попов И.Е. был у неё, ушел гулять примерно в 22 часа 00 минут, после этого пришел около 23 часов 00 минут и опять ушел обратно. На чем он приезжал не видела…. в полночь услышав шум зашла в комнату Попов И.Е. и увидела, что он привел с собой двоих девочек и одного парня, сказала им, чтобы уходили домой. Они все вышли из дома, в какую сторону, на чем поехали не знает. На следующий день узнала, что Попов И.Е. угнал один мотоцикл и одну машину, она участвовала при осмотре места происшествия. <ДАТА> вечером пришел Попов И.Е. с ночёвкой, затем ушел гулять, ночевать он не пришел, о том, что 07 октября Попов И.Е. угнал автомашину она не знает, никто ей не рассказывал…». (том 1 л.д. 206-208)

При оглашении части показания свидетель П.М.К. их подтвердила.

Кроме того, судом с согласия сторон оглашены протокола допросов неявившихся в судебное заседание свидетелей.

Так, из показания свидетеля Д.Э.О.-оолович, допрошенного <ДАТА> следует, что автомобиль <данные изъяты> с регистрационным знаком № принадлежит его тестю Д.В.Г., этим автомобилем пользуются с тестем вдвоем. <ДАТА> около 21 часа 00 минут он приехал домой и припарковал автомобиль возле дома, ключи оставил в автомобиле на подлокотнике, двери не запирал. На следующее утро, <ДАТА> около 08 часов 00 минут вышел из дома и увидел, что дверь автомобиля приоткрыта, в салоне была разбросана сухая лапша «доширак», ключи были в замке зажигания. В тот день знакомые отправили видеозапись, где его автомобиль заправляют на АЗС. После выяснилось, что автомобиль ночью угнали и заправили, заплатив игрушечной купюрой. Попова И.Е. не знает, претензий к нему не имеет. (том 1 л.д. 119-121)

Из показания свидетеля С.Е.Е., допрошенного <ДАТА> следует, что он работает в АО НК Туймаада-нефть оператором. С 08 часов 00 минут 31 августа до 08 часов 00 минут <ДАТА> была его смена, 01 сентября около 04 часов 05 минут на заправку приехала автомашина <данные изъяты>, цвет белая ночь, зашел молодой человек, оплатил за бензин АИ-92 1000 рублей, также купил 3 бутылки газированного сока и пачку сигарет, за все это он расплатился пятитысячной купюрой, он отдал ему сдачу. Утром после смены обнаружил, что одна купюра в 5000 рублей была игрушечной, на ней была надпись «Банк приколов». При просмотре видеозаписи с камер видеонаблюдения установил, что данной купюрой расплатился тот молодой человек, приехавший на заправку на автомашине <данные изъяты> с регистрационным знаком №. У знакомых узнал, что эта автомашина принадлежит Д.В.Г., и что машиной пользуется его зять Д.Э.О., позвонил ему, отправил запись, на что Д.Э.О. подтвердил, что машина его, но сообщил, что никогда ночью не заправляется и что никому машину не одалживал. После этого С.Е.Е. заявил о случившемся в полицию, там

установили, что автомобиль был в угоне, и что водителем был несовершеннолетний Попов И.Е.том 1 л.д. 122-124)

Из показания свидетеля-несовершеннолетнего П.А.С., допрошенного <ДАТА> следует, что с Попов И.Е. Попов И.Е. учились в одной школе, дружат с начальных классов. <ДАТА> около 03 часов к нему на сотовый позвонил Попов И.Е. Попов И.Е. и сказал, что «убежал от сотрудников полиции», попросил подойди в квартал, но он отказался. Через некоторое время подъехала машина и Попов И.Е. снова позвонил, позвал на улицу, он вышел, стоял УАЗ-хантер, светлого цвета, за рулем находился Попов И.Е. Попов И.Е., был один и он был выпившим. Сказал, чтобы сел в машину, в ходе разговора он показал деньги 5000 рублей и 200 рублей в бумажных купюрах, предложил взять, но он отказался. Потом поехали к Д.Э.А., по пути Попов И.Е. ему сказал, что угнал эту машину, посадив Д.Э.А. в машину поехали на заправку АЗС «Туймаада-Нефть», там заправились, Попов И.Е. еще купил 3 бутылки газированного сока, пачку сигарет. Заправившись поехали обратно, по дороге Попов И.Е. заехал к дому своей бабушки по <адрес>, где забрал свои вещи. По дороге Попов И.Е. предлагал им переночевать в лесу, но они отказались, после чего Попов И.Е. отвез его домой и что Попов И.Е. как друг нормальный, иногда выпивает алкогольные напитки, разговорчивый, может командовать младшими по возрасту, больше близок к бабушке, чем к матери, больше времени проводит у бабушки, в отношении со сверстниками уверен в себе, имеет лидерские качества, может принимать самостоятельные решения, думает, что Попов И.Е. не подвержен влиянию взрослых, прислушивается к их мнению только если сам будет с ними согласен. (том 1 л.д. 126-129)

Также, вина подсудимого подтверждается следующими изученными доказательствами:

Протоколом осмотра места происшествия от <ДАТА> с участием несовершеннолетнего Попова И.Е. законного представителя П.М.К. которым установлено, что несовершеннолетний Попов И.Е. в ночь на <ДАТА> совершил угон автомобиля <данные изъяты> с регистрационным знаком № , припаркованного возле <адрес> и покатавшись привез обратно, данный автомобиль осмотрен. (том 1 л.д. 91-99)

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от <ДАТА> автомобиль <данные изъяты> с регистрационным знаком № признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (том 1 л.д. 135)

Протоколом выемки от <ДАТА> у свидетеля Д.Э.О.-ооловича изъято свидетельство о регистрации ТС №. (том 1 л.д. 139-142)

Протоколом осмотра предметов от <ДАТА> осмотрено свидетельство о регистрации ТС № автомобиля <данные изъяты> с государственным регистрационным знаком № , выданного органом ГИБДД <ДАТА>, собственником транспортного средства указан Д.В.Г. (том 1 л.д. 143-146)

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от <ДАТА> свидетельство о регистрации ТС № признано и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (том 1 л.д. 147)

Протоколом проверки показаний на месте от <ДАТА>, где указано, что несовершеннолетний подозреваемый Попов И.Е. И.Е., находясь во дворе <адрес> показал место, и пояснил, что отсюда, <ДАТА> угнал транспортное средство <данные изъяты> с государственным регистрационным знаком № и здесь же <ДАТА> оставил данное транспортное средство, после того как покатался на ней по <адрес>. Далее, участники следственного действия проследовали до АЗС «Туймаада-Нефть», где несовершеннолетний Попов И.Е. И.Е. показал место заправки транспортного средства. (том 1 л.д. 216-226)

Доказательствами, подтверждающими виновность несовершеннолетнего Попова И.Е. по 3 эпизоду преступления (угон автомобиля <данные изъяты>) являются:

Потерпевший К.Я.В. показал суду, что с несовершеннолетним подсудимым Поповым И.Е. не знаком. Проживает с семьей в <адрес>. Имеет в собственности автомобиль «<данные изъяты>» 2002 г. выпуска с госномером № октября ночью приехал с работы и поставил машину возле <адрес>, закрыл сигналкой, в замке зажигания оставил ключи и зашел домой. Утром где-то в 09 часов обнаружил, что машина стоит на том же месте, только бампер был сломан и лежал на земле. Салон машины был в грязи, а также был сломан переключатель поворотки, после чего он позвонил на «02». В настоящее время машина в нормальном состоянии, но бампер до сих пор не отремонтировал, Попов И.Е. и его представителем ущерб не возмещен, на связь с ним никто не выходил.

Свидетель П.М.К. показала суду, что является бабушкой несовершеннолетнего Попова И.Е. по линии его матери. Во время учебы матери Попов И.Е. воспитывали с дедушкой, он у них жил постоянно до второго класса. Позже, когда Попов И.Е. начал нарушать закон, совершать преступления она как бабушка с ним проводила беседу, но Попов И.Е. на это никак не реагировал. В 2021 г. Попов И.Е. проживал какое-то время у семьи Т.С.А., у них помогал по хозяйству, работал, к ней приходил погостить, иногда оставался ночевать. Осенью Попов И.Е. временно работал в Марыкчанском потребительском обществе рабочим. После совершения преступления к ней приходили сотрудники полиции, спрашивали про Попов И.Е. и про топор. Попов И.Е. в тот момент пришел с Т.С.А., они забрали его с собой. Потом позвонила дознаватель П.Ю.П. и сказала, что Попов И.Е. угнал мотоцикл и машину <данные изъяты> и что при этом пользовался топором. Попов И.Е. иногда употребляет спиртные напитки.

В целях уточнения угнанных транспортных средств с согласия сторон оглашена часть показания свидетеля Попов И.Е. М.К. от <ДАТА>, где она показала, что «… <ДАТА> Попов И.Е. был у неё, ушел гулять примерно в 22 часа 00 минут, после этого пришел около 23 часов 00 минут и опять ушел обратно. На чем он приезжал не видела…. в полночь услышав шум зашла в комнату Попов И.Е. и увидела, что он привел с собой двоих девочек и одного парня, сказала им, чтобы уходили домой. Они все вышли из дома, в какую сторону, на чем поехали не знает. На следующий день узнала, что Попов И.Е. угнал один мотоцикл и одну машину, она участвовала при осмотре места происшествия. <ДАТА> вечером пришел Попов И.Е. с ночёвкой, затем ушел гулять, ночевать он не пришел, о том, что 07 октября Попов И.Е. угнал автомашину она не знает, никто ей не рассказывал…». (том 1 л.д. 206-208)

При оглашении части показания свидетель П.М.К. их подтвердила.

Кроме того, судом с согласия сторон оглашен протокол допроса неявившегося в судебное заседание свидетеля Т.С.А.

Так, из показания свидетеля Т.С.А., допрошенного <ДАТА> следует, что он является студентом 4-го курса Агротехнического колледжа, проживает с родителями. Попов И.Е. Попов И.Е. больше времени проводит у них. <ДАТА> Попов И.Е. сказал, что пошел к бабушке и вышел из дома, когда все спали, 07 октября около 02 часов ночи Попов И.Е. разбудил его, был выпивший, позвал на улицу, говорил очень громко, поэтому чтобы не разбудить домочадцев он вышел с Попов И.Е. на улицу. На улице стояла автомашина иностранного производства, Попов И.Е. из автомобиля достал бутылку водки и предложил выпить, но он отказался. Зная, что в отношении Попов И.Е. ведется дело об угоне, спросил его: «Опять машину угнал?», он ответил, что нет, сказал, что это автомашина его брата. Попов И.Е. попросил съездить с ним на заправку, он согласился, сел в машину, приехали в АЗС «Агроойл», где Попов И.Е. заправил машину, после чего поехали обратно в сторону центра, Попов И.Е. снова предложил остановить автомобиль и выпить, но он отказался, сказав ему чтобы он отвез его домой. Попов И.Е. привез Т.С.А., а сам поехал в сторону центра. Он не заметил, что задний бампер оторвался, Попов И.Е. ехал очень быстро, возможно в ухабах задел бампер. Попов И.Е. сам разговорчивый, веселый, но иногда у него бывают перепады настроения, тогда он замыкается в себе, становится не многословным, тихим, когда уходит к матери и бабушке он употребляет спиртные напитки, когда у них, правила не нарушает. В отношении со сверстниками Попов И.Е. дружелюбный, иногда у него проявляются лидерские качества. Думает, что Попов И.Е. может быть подвержен влиянию взрослых. (том 1 л.д.197-199)

Также, вина подсудимого подтверждается следующими изученными доказательствами:

Заявлением гр. К.Я.В. от <ДАТА>, которым он сообщил, что в период времени с 00 часов 30 минут до 08 часов 00 минут <ДАТА> неустановленное лицо совершило угон его автомашины <данные изъяты> с государственным регистрационным знаком №. (том 1 л.д. 153)

Протоколом осмотра места происшествия от <ДАТА>, которым установлено, что неустановленное лицо совершило угон автомобиля <данные изъяты> с регистрационным знаком № , припаркованного возле <адрес> и покатавшись привез обратно, осмотрены автомобиль и свидетельство о регистрации, в ходе осмотра изъяты обнаруженные следы рук с поверхности кузова данного автомобиля. (том 1 л.д. 155-164)

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от <ДАТА> автомобиль <данные изъяты> с регистрационным знаком № и свидетельство о регистрации 9904 127194 признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (том 1 л.д. 212)

Протоколом проверки показаний на месте от <ДАТА>, где несовершеннолетний подозреваемый Попов И.Е.. в присутствии защитника- адвоката Оконешникова С.П. и законного представителя П.Л.Е. находясь во дворе <адрес> РС(Я) показал место и пояснил, что отсюда, он <ДАТА> угнал транспортное средство <данные изъяты> с государственным регистрационным знаком № и на этом же месте <ДАТА> оставил указанное транспортное средство, после того как покатался на ней по <адрес>. Далее, Попов И.Е. находясь рядом с магазином “Маарыкчаан”, расположенного по адресу <адрес>, показал место, откуда он нашел оторвавшийся задний бампер транспортного средства, затем в АЗС «Агро-Ойл» показал где заправил автомашину. (том 1 л.д. 216-226)

Протоколом выемки от <ДАТА> у старшего эксперта (с дислокацией в селе Чурапча) межрайонного отдела криминалистических экспертиз ЭКЦ МВД по РС(Я) майора полиции И.М.И. изъяты дактилоскопические карты на имя К.Я.В. и Попова И.Е. (том 1 л.д. 238-241)

Заключением эксперта № от <ДАТА> установлено, что след №, обнаруженный и изъятый с поверхности двери шофёра, оставлен отпечатком большого пальца левой руки Попова И.Е. - <ДАТА> г.<адрес> № обнаруженный и изъятый с поверхности двери багажника, оставлен отпечатком подпальцевого участка правой руки Попова И.Е. - <ДАТА> г.р.» (том 2 л.д. 3-9)

Протоколом осмотра предметов от <ДАТА> осмотрены следы рук, изъятые в ходе ОМП и дактилоскопические карты на имя К.Я.В. и Попова И.Е. (том 2 л.д. 18-24)

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от <ДАТА> следы рук, изъятые в ходе ОМП, дактилоскопические карты на имя К.Я.В. и Попова И.Е. признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 2 л.д. 25)

Кроме этого, судом с согласия сторон оглашены протокола допросов неявившихся в судебное заседание свидетелей, характеризующих подсудимого Попова И.Е.

Так, из показания свидетеля К.В.Н., допрошенного <ДАТА> следует, что он работает преподавателем в Чурапчинском аграрно-техническом колледже. Попов И.Е. Попов И.Е. учится у них с 2020 года, обучается на 2 курсе по специальности «Сварщик». За период обучения в дистанционной форме показал себя как самостоятельный, доброжелательный, общительный студент, может пропустить занятие, но задания исполняет исправно, задолженностей не имеет, связь с матерью поддерживают через Ватсап и индивидуально по телефону. (том 1 л.д. 191-193)

Из показания свидетеля Е.Е.М., допрошенной <ДАТА> следует, что она работает руководителем центра социально-психологического сопровождения Чурапчинского аграрно-технического колледжа. Попов И.Е. учится во 2 курсе по специальности «Сварщик», с ним лично не знакома, со стороны преподавателей и куратора замечаний по поводу посещаемости и успеваемости к Попов И.Е. Попов И.Е. не поступало. В связи с тем, что во время поступления в учебное заведение Попов И.Е. состоял на учете в ПДН ОМВД России по <адрес>, несколько раз приглашали его и ее мать П.Л.Е. на встречу, но по разным причинам они в колледж не явились. Для обследования жилищно-бытовых условий также пытались пойти к ним домой, но П.Л.Е. отказала им под разными предлогами. (том 1 л.д. 194-196)

Из показания свидетеля Т.Е.Н., допрошенной <ДАТА> следует, что Попов И.Е. Попов И.Е. больше времени проводит у них, чем дома, живет с сыновьями в их комнате. Вместе с сыновьями помогает по хозяйству, интересуется техникой, помогает ремонтировать транспорт, мечтает о мотоцикле, о машине. Попов И.Е. разговорчивый, общительный, веселый, любит слушать музыку, интерес к технике у него очень большой, любит фантазировать, работящий. Перепад настроения у Попов И.Е. очень резкий, тогда он замыкается в себе, становится не многословным, тихим. По её мнению Попов И.Е. не хватает внимания со стороны матери. В этом году отношение с матерью у Попов И.Е. изменилось в лучшую сторону, мама тоже стала больше уделять внимания. Думает, что Попов И.Е. может быть подвержен влиянию взрослых. (том 1 л.д. 200-202)

Из показания свидетеля С.К.И., допрошенной <ДАТА> следует, что она работает инспектором ОМВД России по <адрес> с 2021 года. Несовершеннолетний Попов И.Е. состоит на учете в ПДН с 30.09.2020г., за угон транспортного средства и в УИИ как условно-осужденный. Попов И.Е. проживает с матерью П.Л.Е., жилищные условия нормальные, кроме матери он бывает у бабушки П.М.К., и у Т.С.А., по адресу <адрес>, которым помогает по хозяйству и дружит с их сыном Адамом. Попов И.Е. второй ребенок в неполной семье, имеет сестер, учится во 2 курсе Чурапчинского аграрно-технического колледжа в <адрес>, обучение проходит дистанционно. Мать П.Л.Е. работает продавцом в магазине “Новинка”. За время нахождения на учете несколько раз проверялся по месту жительства УУП Попов И.Е., и ими, во время которых постоянно отсутствовал, со слов матери находился у семьи Т.С.А.. С ним постоянно проводятся профилактические беседы. Попов И.Е. при них ведет себя очень спокойно, с виду обычный мальчик, немного замкнутый в себе, уравновешенный. Считает, что Попов И.Е. скорее слушается мнения семьи Т.С.А., чем матери, может подвержен влиянию взрослых, имеющих у него авторитет, но отдает себе отчет в своих действиях. (том 1 л.д. 209-211)

При изучении личности несовершеннолетнего подсудимого Попова И.Е. из материалов дела и озвученных на судебном заседании документов установлено, что он имеет основное общее образование, обучается на 2 курсе по специальности «Сварщик» в ГБПОУ РС (Я) «Чурапчинский аграрно-технический колледж», зарегистрирован по адресу: РС (Я) <адрес>, воспитывается в неполной семье, мать работает продавцом в магазине, фактически проживает с матерью и двумя сестрами в однокомнатной арендуемой квартире площадью 35 м2 по адресу: РС (Я) <адрес>А, <адрес>, условия для проживания, занятий и отдыха несовершеннолетнего стесненные, с места учебы- ГБПОУ РС (Я) «Чурапчинский аграрно-технический колледж» характеризуется положительно, по месту жительства – Администрацией МО «Чурапчинский наслег» Чурапчинского улуса (района) РС (Я), Отделом МВД России по <адрес> характеризуется посредственно, с ФКУ УИИ Таттинского межмуниципального филиала с дислокацией в <адрес> характеризуется отрицательно, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, медицинским освидетельствованием выявлены закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, посттравматическая энцефалопатия (полученные в марте и августе 2021 г.), но согласно медицинского заключения от <ДАТА> может содержаться в учебно-воспитательном учреждении закрытого типа, по состоянию здоровья ограничений не имеет, интеллект нормальный, соответствует его возрасту. Попов И.Е. ранее судим приговором Чурапчинского районного суда Республики Саха (Якутия) от <ДАТА> по ч. 1 ст. 166 УК РФ к 02 годам лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком на 01 год и с возложением обязанностей. Постановлением Чурапчинского районного суда Республики

Саха (Якутия) от <ДАТА> испытательный срок продлен на 02 месяца с возложением дополнительной обязанности в течении 02-х месяцев являться в установленное время для отчета о своем поведении в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства.

Изучив все доказательства в совокупности, оценив обстоятельства совершения преступления, суд приходит к следующему выводу.

Все представленные и изученные на судебном заседании доказательства являются последовательными, не противоречащими друг другу, согласующимися между собой. Данные доказательства сторонами дела не оспариваются, а их совокупность достаточна для вынесения обвинительного приговора по делу.

В ходе судебного заседания от сторон заявлений, ходатайств об исключении доказательств, добытых с нарушением закона, не заявлено.

Имеющиеся в деле доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, то есть являются допустимыми для доказывания обстоятельств, предусмотренных ст. 73 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, имеют непосредственное отношение к предъявленному обвинению и являются достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Так, судебным следствием установлено, что действительно, несовершеннолетний Попов И.Е., <ДАТА> в период времени с 21 часов 40 минут до 23 часов 05 минут, находясь в состоянии алкогольного опьянения, со двора <адрес> РС (Я), реализуя свой внезапно возникший преступный умысел, направленный на неправомерное завладение мотоциклом без цели хищения, с желанием прокатиться, умышленно откатил мотоцикл до <адрес> РС (Я), где сломав замок зажигания мотоцикла, завел двигатель и начал движение, тем самым умышленно, без цели хищения, неправомерно завладел мотоциклом «<данные изъяты>» с государственным регистрационным знаком № , принадлежащем С.В.В., затем, в период времени с 02 часов 00 минут до 03 часов 00 минут <ДАТА> несовершеннолетний Попов И.Е., находясь в состоянии алкогольного опьянения, возле <адрес> РС (Я), увидев автомобиль УАЗ, также из-за внезапно возникшего преступного умысла, направленного на неправомерное завладение указанным автомобилем без цели хищения, с целью скрыться от сотрудников полиции, войдя в салон, отыскав ключи завел двигатель и начал движение, тем самым умышленно, без цели хищения, неправомерно завладел автомобилем <данные изъяты> с государственным регистрационным знаком № , принадлежащем Д.В.Г. Далее, в период времени с 00 часов 30 минут до 08 часов 00 минут <ДАТА> несовершеннолетний Попов И.Е., находясь в состоянии алкогольного опьянения, возле <адрес> РС(Я), увидев автомобиль <данные изъяты>, с целью погреться, открыл переднюю левую дверь, сел на водительское сидение, увидев ключи в замке зажигания завел двигатель и из-за внезапно возникшего преступного умысла, направленного на неправомерное завладение указанным автомобилем без цели хищения, с целью прокатиться, начал движение, тем самым умышленно, без цели хищения, неправомерно завладел автомобилем <данные изъяты> с государственным регистрационным знаком № , принадлежащем К.Я.В., также судом установлено, что вышеуказанные преступления несовершеннолетним Поповым И.Е. совершены им по своей воле без подстрекательства и влияния взрослых и посторонних лиц.

Суд приходит к выводу, что вышеуказанные преступные деяния полностью доказываются признанием вины самого несовершеннолетнего подсудимого Попова И.Е. заявленного им на судебном заседании, его оглашенными показаниями, данными им в ходе следствия, показаниями потерпевших С.В.В., Д.В.Г. и К.Я.В., свидетелей – несовершеннолетних М.Р.Р., М.А.Е. и Б.Д.Н.. (по 1 эпизоду преступления), которых Попов И.Е. прокатил на угнанном мотоцикле, свидетелей Д.Э.О.-о, С.Е.Е., свидетелей, которые непосредственно ездили на угнанном автомобиле УАЗ с Поповым И.Е. несовершеннолетних П.А.С. и Д.Э.А. (по 2 эпизоду преступления) и свидетеля Т.С.А. (по 3 эпизоду преступления), который также ездил с Поповым И.Е.. на угнанном автомобиле <данные изъяты>, а также другими собранными по делу доказательствами.

В этой связи, противоправные преступные действия несовершеннолетнего подсудимого Попова И.Е. по 1 эпизоду (угон мотоцикла) преступления суд квалифицирует

по ч. 1 ст. 166 УК РФ, как неправомерное завладение иным транспортным средством без цели хищения (угон), по 2 эпизоду преступления (угон автомобиля <данные изъяты> по ч. 1 ст. 166 УК РФ, как неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон) и по третьему эпизоду преступления (угон автомобиля <данные изъяты>) по ч. 1 ст. 166 УК РФ, как неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон).

Исследовав в судебном заседании все вышеуказанные доказательства в совокупности, суд признает противоправные действия несовершеннолетнего подсудимого Попова И.Е. полностью доказанными.

Суд при назначении наказания несовершеннолетнему подсудимому на основании ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, а также мнения потерпевших и иных участников дела.

Кроме того, на основании ч. 1 ст. 89 УК РФ суд при назначении наказания несовершеннолетнему кроме обстоятельств, предусмотренных ст. 60 УК РФ, учитывает условия жизни и воспитания несовершеннолетнего подсудимого, его уровень психического развития и иные особенности его личности, а также влияние на него старших по возрасту лиц.

Таким образом, поскольку несовершеннолетний подсудимый Попов И.Е. на момент совершения преступления являлся лицом не достигшим 18-ти лет, суд назначает ему меру наказания с учетом требований статей 88, 89 УК РФ.

По всем трем эпизодам преступлений, в качестве обстоятельств смягчающих наказание несовершеннолетнего подсудимого Попова И.Е. суд признает, на основании п. «б» ч. 1 ст. 61 УК РФ, несовершеннолетие виновного и на основании ч. 2 данной статьи, его полное признание своей вины и положительную характеристику с места учебы ГБПОУ РС (Я) «Чурапчинский аграрно-технический колледж».

На основании ч. 1.1 ст. 63 УК РФ в качестве обстоятельств, отягчающих наказание несовершеннолетнего Попова И.Е.. по всем трем эпизодам преступлений, суд признает совершение им преступлений в состоянии опьянения, вызванного употреблением спиртных напитков. Так, совершение подсудимым указанных преступлений в состоянии опьянения, после действительного употребления спиртных напитков, полностью подтверждается его личными показаниями, показаниями свидетелей- несовершеннолетних М.Р.Р., М.А.Е., Б.Д.Н. Дь.Н., П.А.С., Д.Э.А. (по 1 и 2 эпизодам) и свидетеля Т.С.А. (по 3 эпизоду), а также имеющимися материалами дела, об этом также указано в обвинительном заключении.

Согласно ч. 3 ст. 15 УК РФ преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 166 УК РФ, относится к категории преступлений средней тяжести.

Учитывая, что несовершеннолетним подсудимым Поповым И.Е. совершены преступления средней тяжести, характер и степень общественной опасности данных преступлений, личность самого несовершеннолетнего подсудимого и наличие обстоятельства отягчающего наказание, предусмотренное ч. 1.1 ст. 63 УК РФ – совершение преступления в состоянии опьянения, вызванного употреблением спиртных напитков, суд воздерживается от изменения категории совершенного им преступления на менее тяжкую, в порядке предусмотренном ч. 6 ст. 15 УК РФ, и с отсутствием оснований при назначении наказания не применяет часть 1 ст. 62 УК РФ, а также ст. 64 УК РФ.

Наличие психического либо иного умственного заболевания подсудимого Попова И.Е. в судебном заседании не установлено, подсудимый ведет себя адекватно, в связи с чем, способен отвечать за свои противоправные действия и может быть привлечен к уголовной ответственности, основания для его освобождения от уголовной ответственности судом не установлены.

Таким образом, при назначении наказания, учитывая все заслуживающие внимания обстоятельства, на основании ч. 3 ст. 60, ч. 1 ст.ст. 88, 89 УК РФ, вид, характер и степень общественной опасности совершенных несовершеннолетним подсудимым Поповым И.Е. преступлений, его личность, несовершеннолетие, с учетом наличия обстоятельств смягчающих и отягчающего его наказание, отношение подсудимого к совершенным им преступлениям, возможность влияния назначаемого наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, наличие в настоящее время у подсудимого места учебы, признавая возможность исправления несовершеннолетнего подсудимого без его изоляции от общества, суд считает возможным назначить несовершеннолетнему Попову И.Е. наказание с применением ч.2 ст. 69 УК РФ по первому эпизоду преступления по ч. 1 ст. 166 УК РФ меру наказания в виде лишения свободы сроком на 02 года, по второму эпизоду преступления по ч.1 ст. 166 УК РФ к лишению свободы сроком на 02 года, по третьему эпизоду преступления по ч.1 ст. 166 УК РФ к лишению свободы сроком на 02 года с применением ст. 73 УК РФ, условно с возложением на него определенных обязанностей в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ.

На основании ч. 4 ст. 74 УК РФ, в случае совершения условно осужденным в течение испытательного срока преступления по неосторожности либо умышленного преступления небольшой или средней тяжести вопрос об отмене или о сохранении условного осуждения решается судом.

Учитывая изложенное и принимая во внимание мнения участников процесса, поскольку испытательный срок Попова И.Е. по приговору Чурапчинского районного суда РС (Я) от <ДАТА>, которым он осужден по ч. 1 ст. 166 УК РФ к 02 годам лишения свободы, на основании ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком на 01 год и возложением обязанностей, с учетом продлений истекает <ДАТА>, суд считает возможным определить данный приговор к самостоятельному исполнению.

Вещественные доказательства подлежат разрешению в порядке ст. 81 УПК РФ.

Потерпевшими гражданские иски по делу не заявлены.

Процессуальные издержки – в виде оплаты труда защитникам – адвокатам Оконешникову С.П. и Захарову Р.Р. за участие в судебном заседании по назначению суда должны производиться за счет средств федерального бюджета, а несовершеннолетний подсудимый Попов И.Е. учитывая отсутствие у него самостоятельных источников дохода, материального положения его семьи, подлежит освобождению от возмещения процессуальных издержек.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 296-299, 302-304, 307-309, 420-421 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Несовершеннолетнего Попова И.Е. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизоду угона мотоцикла), и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 02 (два) года.

Несовершеннолетнего Попова И.Е. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизоду угона автомобиля УАЗ), и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 02 (два) года.

Несовершеннолетнего Попова И.Е. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизоду угона автомобиля Тойота Виста Ардео), и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 02 (два) года.

На основании части 2 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации путем частичного сложения наказаний назначить Попову И.Е. окончательное наказание в виде 02 лет 04 месяцев (Двух лет четырех месяцев) лишения свободы.

На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное несовершеннолетнему Попову И.Е. наказание считать условным с испытательным сроком на 02 (Два) года и на основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на него обязанности: самостоятельно встать на учет по месту жительства в уголовно-исполнительную инспекцию, в установленный инспекцией день раз в месяц являться на регистрацию, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, не употреблять спиртные напитки и не нарушать общественный порядок, в течение месяца после вступления в законную силу настоящего приговора пройти обследование у врача-нарколога и при необходимости пройти лечение от алкогольной зависимости.

Приговор Чурапчинского районного суда Республики Саха (Якутия) от <ДАТА>, которым несовершеннолетний Попов И.Е. осужден по ч. 1 ст. 166 УК РФ к 02 годам лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком на 01 год и с возложением обязанностей- исполнять самостоятельно.

Избранную в отношении несовершеннолетнего Попова И.Е. меру процессуального принуждения в виде – обязательства о явке – по вступлению приговора в законную силу - отменить.

Гражданские иски по делу не заявлены.

Вещественные доказательства: мотоцикл «<данные изъяты> с государственным регистрационным знаком №, свидетельство о регистрации №, автомобиль <данные изъяты> с государственным регистрационным знаком №, свидетельство о регистрации №, автомобиль <данные изъяты> с государственным регистрационным знаком № , свидетельство о регистрации №- считать возвращенными законным владельцам; следы рук, изъятые в ходе ОМП, дактилоскопические карты на К.Я.В., Попова И.Е. хранить при уголовном деле.

Процессуальные издержки – оплаты труда адвокатам Оконешникову С.П. и Захарову Р.Р. за участия в судебном заседании по назначению суда возместить за счет средств федерального бюджета, о чём вынести постановление, а несовершеннолетнего Попова И.Е. освободить от возмещения процессуальных издержек.

Приговор может быть обжалован или опротестован в Верховный суд Республики Саха (Якутия) в течение 10 дней со дня его провозглашения. В случае апелляционного обжалования приговора осужденный вправе заявить ходатайство об участии при рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции.

Осужденный вправе пригласить защитника самостоятельно или заявить ходатайство суду о назначении защитника, вправе отказаться от защитника, заявить ходатайство о назначении другого защитника. Суд разъясняет, что в случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток, суд вправе предложить осужденному пригласить другого защитника, а в случае его отказа принять меры по назначению защитника.

Судья Д.М. Мучин

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».